

Conselheiro Maxwell Borges de Moura Vieira

Tribunal Pleno – **SEÇÃO MUNICIPAL**

Sessão **16/04/2025**

Cautelar em Procedimentos de Contratação – **Referendo e Julgamento**

M-001 TC-001847.989.25-8
Representante: Gustavo Costa Ferreira
Representada: Prefeitura Municipal de Itapevi
Responsável: Marcos de Oliveira Anjos - Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos
Assunto: Representação com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico nº 02/2025, objetivando o registro de preços para a prestação de serviço de destinação final de materiais oriundos de desassoreamento de rios, córregos, canais e da limpeza de piscinões, bem como a destinação final de entulhos (RCC).

Advogados (cadastrados no e-TCESP): Julia Ferruzzi Possari (OAB/SC nº 68.646).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. DESTINAÇÃO FINAL DE MATERIAIS ORIUNDOS DO DEASSOREAMENTO DE RIOS, CÓRREGOS, CANAIS, LIMPEZA DE PISCINÕES E DE ENTULHOS. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. ORÇAMENTO REFERENCIAL. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. COMPARTILHAMENTO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS ENTRE MATRIZ E FILIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

Relatório

Tratam os autos de representação formulada por **Gustavo Costa Ferreira**, em face do edital do **Pregão Eletrônico nº 02/2025**, instaurado pela **Prefeitura Municipal de Itapevi**, objetivando o “registro de preços para a prestação de serviço de destinação final de materiais oriundos de desassoreamento de rios, córregos, canais e da limpeza de piscinões, bem como a destinação final de entulhos”.

Suscitou o representante, em apertada síntese: **(i)** ilegalidade na escolha do Sistema de Registro de Preços; **(ii)** indícios de subdimensionamento dos valores orçados; **(iii)** insuficiência das exigências para a habilitação

econômico-financeira; e **(iv)** vedação ilegal do compartilhamento de documentos técnicos entre matriz e filiais.

Determinada a sustação cautelar do certame, cuja data de abertura dos envelopes estava prevista para 11/02/2025, a **Municipalidade** anunciou que, antes mesmo de tomar conhecimento da decisão desta Corte, havia promovido a suspensão do Pregão nº 02/2025 para readequações no edital (consoante deliberação publicada no DOE de 11/02/2025).

Esclareceu, nesse contexto, que em virtude do recebimento concomitante de impugnação administrativa de igual teor, reconheceu a *“necessidade de complementação da pesquisa de preços, que não apurou com clareza os custos de destinação de resíduos extraídos de rios”*. No mais, procurou afastar as críticas direcionadas à utilização do Sistema de Registro de Preços; à insuficiência das exigências para a habilitação econômico-financeira; e à vedação do compartilhamento de documentos técnicos entre matriz e filiais.

Diante da necessidade de republicação do texto editalício, pugnou pela extinção do feito, sem julgamento de mérito; e, subsidiariamente, o pelo reconhecimento da *“improcedência da representação”*.

Por despacho publicado em 12/03/2025, **indeferi** o pedido de extinção e arquivamento dos autos, registrando que, além de não formalizada eventual anulação/revogação do procedimento licitatório, a representação formulada por Gustavo Ferreira se estendia para além dos itens cujo teor a Administração reconheceu defeituosos, recomendando a devida instrução pelos órgão técnicos, com posterior análise de mérito pelo E. Plenário deste Tribunal.

Circunscrita aos aspectos afetos à sua área de atuação, **ATJ-Engenharia** manifestou-se pela **procedência parcial** das insurgências; assim como sua congênere **Jurídica** e respectiva **Chefia**.

Diversas não foram as conclusões do **Ministério Público de Contas**, no sentido da **procedência parcial** da representação, divergindo dos preopinantes apenas no tocante ao alcance do artigo 69 da Lei 14.133/21.

É o breve relato.

lac

Voto

TC-001847.989.25-8

De início, peço aos Senhores Conselheiros referendo à decisão monocrática que concedeu a liminar pleiteada.

No mérito, as impugnações são parcialmente procedentes.

(i) A Prefeitura Municipal de Itapevi pretende **registrar preços** para a destinação final de resíduos (*“materiais oriundos de desassoreamento de rios, córregos, canais e da limpeza de piscinões, bem como de entulhos”*), sob o argumento de que os serviços ocorrerão *“de maneira esporádica”*, em decorrência da realização de limpezas ou demolições *“extraordinárias”*, não configurando *“natureza continuada”* e se enquadrando nas hipóteses descritas no art. 77, incs. I e VI, do Decreto Municipal n. 5.848/2023¹.

Em percuciente análise, ATJ-Engenharia reconheceu que o Estudo Técnico Preliminar, de fato, carece de justificativas técnicas e econômicas para a utilização do Sistema de Registro de Preços, inclusive quando comparado com outros modelos de contratação, nos termos do §1º do art. 18 da Lei 14.133/21.

Por outro lado, não identificou no edital ou naquela peça de planejamento (ev. 50.2) indícios de *“uma demanda fixa e conhecida destes serviços”*, sugerindo tratar-se de atividades *“suscetíveis a variação, conforme ocorrência maior ou menor de chuvas, de limpezas e de obras promovidas pela prefeitura”*.

Após recordar que o Plenário desta Corte, em Sessão de 19/02/2025, considerou aplicável o SRP para serviços de limpeza urbana, ocasião em que foram realçados aspectos igualmente observados nestes autos, como a

¹ Art. 77. O Sistema de Registro de Preços pode ser adotado nas seguintes hipóteses:

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações permanentes ou frequentes; II (...)

VI - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

possibilidade da variação da demanda e os impactos das variações climáticas², propôs ATJ o acompanhamento da contratação no rito ordinário, com vistas a aferir a adequação do procedimento ao caso real.

Não vendo razões, por ora, para dissentir das conclusões do Órgão Técnico, considero não caracterizada a flagrante incompatibilidade entre o objeto licitado e o Sistema de Registro de Preços, sem prejuízo do alerta quanto à necessidade de complementação do Estudo Técnico Preliminar, em atendimento ao disposto no artigo 18, §1º, da Lei nº 14.133/21; e da futura análise dos aspectos suscitados quando da Fiscalização ordinária realizada por esta Corte.

(ii) As referências ao certame pretérito (Pregão Presencial nº 24/2023), por sua vez, que subsidiaram as críticas direcionadas ao orçamento referencial, não autorizam a conclusão de que os valores estimados estejam “subdimensionados” ou que o objeto proposto seja “inexequível”.

Como bem registrou ATJ-Engenharia: “(a) O fato de o edital anterior apresentar preço orçado em valor superior não comprova inexecutabilidade dos preços do edital em análise. Não há elementos nos autos que demonstrem a adequação dos dois orçamentos; (b) O edital anterior consta como ‘suspensão’, portanto, não sabemos se a licitação foi realizada, se houve competição, se houve contratação e com qual desconto; e c) (...) o edital anterior previa quantidade consideravelmente inferior de resíduos, portanto é de se esperar que os preços cotados agora sejam mais baixos, por conta da economia de escala”.

² Na situação em julgamento, sensibiliza o argumento da variação da demanda do serviço durante o exercício, sob influência de solicitações particularizadas de cada Entidade, incluindo até a hipótese de notificação da Autoridade Sanitária ou Ambiental para intervenção em imóvel de domínio privado.

É preciso admitir que a inconstância das condições climáticas interfere diretamente na descontinuidade do serviço, não apenas nas diferentes estações do ano, mas também em longos períodos de estiagem, como ocorrido no exercício de 2024 em todo Estado de São Paulo.

Sob tal circunstância, o critério de medição e pagamento por área e sob pleito individualizado equaliza o gasto conforme o proveito obtido, ao contrário da remuneração mensal e uniforme em todos os meses do ano.

Seja como for, se há dúvida se o serviço em perspectiva tem natureza continuada, como entendo que não tem no caso concreto, não vejo, por outro lado, existir proibição legal para sua contratação no SRP da Lei nº 14.133/21, não incidindo, assim, a vedação do enunciado nº 31 da Súmula de Jurisprudência desta E. Corte de Contas.

Para concluir, anoto que a LLCA ainda se encontra em fase de materialização de seus preceitos e diretrizes, mas é evidente que o Sistema de Registro de Preços apresenta nítida evolução normativa, merecendo ser testado e valorado por seus resultados (TC-24159.989.24-3 – Relator Conselheiro Renato Martins Costa)

Não obstante, há evidente equívoco na utilização da tabela CDHU como referencial de preços³, seja por não contemplar a íntegra dos serviços que serão executados, nos termos reconhecidos pela própria Municipalidade em sede de contraditório; seja porque, em se tratando o objeto de serviços de engenharia, o orçamento deveria observar o disposto no §2º do art. 23 da Lei de Licitações (ou, na eventual impossibilidade de detalhamento dos serviços, seria possível a aplicação das fontes de preços descritas no §1º do mesmo artigo, nos termos consignados por ATJ).

(iii) Aspecto que impõe maior reflexão diz respeito à documentação exigida para a comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes, considerada insuficiente pelo representante Gustavo. Ao seu ver, a previsão da apresentação de certidão negativa de falência ou concordata (item 13.3), por si só, não garantiria a capacidade de cumprimento das obrigações contratuais, razão pela qual “*sugeriu*” a inclusão de outros requisitos do art. 69 da NLLC.

Sobre o tema, ATJ-Jurídica apresenta duas correntes doutrinárias em relação ao alcance do dispositivo, filiando-se àquela que defende a limitação da discricionariedade administrativa, de maneira que, ressalvadas as hipóteses excepcionadas pelo inciso III do art. 70 da Lei nº 14.133/21, **seriam obrigatórias** as exigências contidas no *caput* e incisos I e II do seu art. 69. Por considerar que a NLLC erigiu os coeficientes e índices econômico-financeiros ao “*status*” de principal meio de comprovação da aptidão econômica das licitantes, sustenta que o edital **deveria** requisitar os índices e as demonstrações contábeis dos 2 últimos exercícios sociais que lhes dão suporte, além da certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

Divergindo dos preopinantes, o Ministério Público de Contas advoga que a definição dos parâmetros mais apropriados à comprovação da boa situação econômico-financeira dos licitantes consiste em **prerrogativa** a ser

³ 7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

7.1. Os valores estimados foram baseados na planilha de referência CDHU

exercida pela Administração Pública, a partir de um juízo de **conveniência e oportunidade** e à luz da complexidade e particularidades envolvidas no objeto licitatório. Assim, se opõe à proposta de ATJ para que o edital passe a exigir a documentação contida no *caput* e incisos do art. 69 da NLLC; bem como à inclusão pretendida pelo representante, que engloba outros documentos constantes dos parágrafos do mesmo artigo.

Acolho este último entendimento, seja por considerar que impugnações visando a ampliação ou o enrijecimento dos requisitos de qualificação econômico-financeira não comportam apreciação nessa via processual⁴, seja por compreender, assim como o *Parquet*, que a redação emprestada ao *caput* do artigo 69 da Lei Federal 14.133/21 (“*será restrita à apresentação da seguinte documentação*”) manteve a orientação do artigo 31 Lei 8.666/93 (“*limitar-se à*”); **estabelecendo apenas um rol limitativo e máximo de documentos**⁵.

Com a devida vênia aos entendimentos contrários, não me convenço de que a existência de hipóteses excepcionadas pelo art. 70, inc. III, da Lei nº 14.133/21 (entrega imediata e valores reduzidos⁶) deva ser vista como limite à discricionariedade da Administração; assim como a indicação de possíveis

⁴ Nesse sentido o **TC-5546/989/17**:

“Primeiro, a falta do rigor maior das condições de habilitação pretendido pela Representante não representa falha capaz de comprometer a competitividade do certame, dificultar a formulação das propostas ou prejudicar as perspectivas de alcance da proposta mais vantajosa, o que já afasta a pertinência de sua cognição nesta sede de exame prévio de edital.

(...)

Deste modo, afasto a pretensão de enrijecimento e imposição de maior rigor aos requisitos de qualificação técnica e econômico-financeira”. (Cons. Dimas Ramalho – 21/03/2017).

⁵ **TC-1160/002/09**:

Igualmente, não vislumbro irregularidades no fato de a prefeitura deixar de solicitar a apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, por se tratar de uma prerrogativa – e não obrigação – da Administração fazê-lo, circunscrevendo-a ao campo da discricionariedade do Administrador.

Nessa linha, lembro que o “caput” do artigo 31 da Lei de Licitações e Contratos, concernente à documentação relativa à qualificação econômico-financeira, dispõe, de forma incisiva, que o seu rol é limitativo, inferindo-se que a Administração poderá ou não exigir os documentos previstos naquele dispositivo legal, não sendo possível, no entanto, criar novas exigências além daquelas expressas. (Tribunal Pleno Sessão: 16/9/2009 – Conselheiro Robson Marinho)

⁶ Art. 70. A documentação referida neste Capítulo poderá ser:

(...)

III - dispensada, total ou parcialmente, nas contratações para entrega imediata, nas contratações em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitação para compras em geral e nas contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

hipóteses de dispensa no 32, § 1º, da Lei Revogada (convite, concurso, leilão e no fornecimento de bens para pronta entrega⁷) não implicava na obrigatoria requisição dos documentos previstos nos arts. 28 a 31 aos demais casos.

Assim, sob minha ótica, a definição dos parâmetros adequados à aferição da qualificação econômico-financeira dos licitantes **remanesce inserida na esfera discricionária do Administrador**; que, **caso opte pela utilização de coeficientes e índices** para avaliar aptidão para o cumprimento das obrigações decorrentes do futuro contrato, deverá exigir dos licitantes os balanços, demonstrativos e demais documentos contábeis descritos no inciso I do artigo 69, uma vez que é a partir destes que aqueles dados serão extraídos.

A despeito de tais conclusões, que conduzem ao reconhecimento da improcedência da aventada insuficiência das exigências para a habilitação econômico-financeira, reputo que a redação do item 13.3 carece de aprimoramento, nos termos destacados pela instrução, por exceder as previsões do art. 69, inciso II, da Lei nº 14.133/21. Tal aspecto, todavia, deve ser alçado ao campo das recomendações, por não ter sido objeto de contraditório.

(iv) Do mesmo modo, em que pese possam ser afastadas as críticas direcionadas à vedação do compartilhamento de documentos entre matriz e filiais, uma vez que a jurisprudência desta E. Corte⁸ consolidou-se no sentido de que a documentação referente à habilitação deve ser apresentada pela empresa que efetivamente executará o contrato, cabe a recomendação para que a Municipalidade aprimore o disposto no *caput* e alínea “c”, do item 13.5.4, nos termos e pelas razões consignadas no parecer de ATJ⁹.

⁷ Art. 32. § 1º A documentação de que tratam os arts. 28 a 31 desta Lei poderá ser dispensada, no todo ou em parte, nos casos de convite, concurso, fornecimento de bens para pronta entrega e leilão.

⁸ **TC-010678.989.21**: “Deverá, ainda, ser aprimorada a redação do item 8.3 do edital, de modo a expor com clareza que caso a licitante seja a matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome, e caso o ingresso ocorra pela filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz, como destacou o segmento jurídico da Assessoria Técnica.” (Tribunal Pleno – Sessão de 18/08/2021 – Relator Conselheiro Dimas Ramalho)

⁹ ATJ-Jurídica:

Ante o exposto, voto pela **procedência parcial** da representação, determinando à **Prefeitura Municipal de Itapevi** que: (i) caso opte pela manutenção do Sistema de Registro de preços, complemente o Estudo Técnico Preliminar, em atendimento ao preconizado pelo art. 18, §1º, da Lei nº 14.133/21; e (ii) aperfeiçoe o orçamento referencial, observando o disposto no art. 23, §2º, da mesma Lei.

Outrossim, recomendo que reavalie as demais prescrições do texto convocatório, **incluindo aquelas que foram objeto de recomendações**, a fim de verificar sua consonância com as normas de regência e jurisprudência desta Corte, com a consequente publicação do novo texto e reabertura do prazo legal, à luz do art. 55, § 1º, da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Acolhido o entendimento pelo Plenário deste e. Tribunal, devem ser intimados Representantes e Representada, na forma regimental.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

"Portanto, em primeiro lugar, considerando que a intenção da Prefeitura parece ser de que as regras das letras "a" e "b" do item 13.5.4 sejam utilizadas para todos os documentos de habilitação, incluindo a qualificação técnica, conforme sua assertiva de que "tal iniciativa se faz necessária para que o pregoeiro possa realizar a devida correlação, especialmente quando se trata de atestados de capacidade técnica", mostra-se necessária a retificação do caput do item 13.5.4, atualmente restrita somente aos documentos de habilitação fiscal e trabalhista.

Quanto à redação das letras "a" e "b" do item 13.5.4 do Edital, não vislumbro irregularidades, pois obedecem ao sentido da jurisprudência colacionada.

Por outro lado, não vejo a mesma sorte com a letra "c" do item 13.5.4 do Edital, tendo em vista que o propósito da cláusula não está muito claro, pois se a jurisprudência deste E. Tribunal é de que a documentação referente à habilitação deverá ser apresentada pela empresa que efetivamente executará os serviços, não há sentido no trecho "se a licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a filial", bastando, nesse caso, que a participação na licitação se dê pela filial que executará os serviços, com a apresentação dos documentos na forma prevista na letra "b" do item 13.5.4.

Além disso, no meu entendimento, a utilização do advérbio "simultaneamente" na letra "c" pode criar dificuldades para as licitantes, pois não é razoável exigir que todos os documentos apresentem simultaneamente o número de CNPJ da matriz e da filial, tendo em vista que pode haver documentos padronizados que apresentam somente o CNPJ da matriz ou da filial".